

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3456/2537

นาง สุณีย์ จัตวรัถยศิริ
นางสาว กัญญา กระรันทก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ดอกเบี้ยยหลังวันฟ้องไม่นำมาคำนวณเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองให้แก่โจทก์เป็นเงิน
จำนวน 294,062 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินต้น 250,000
บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า จำเลยได้รับเงินกู้เพียง 200,000 บาทและชำระดอกเบี้ยให้
โจทก์หมดแล้ว มีหนี้ที่ต้องชำระเพียง 200,000 บาท เท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 250,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัด (วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 3893 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์ ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 250,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2533 จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้โจทก์เสร็จสิ้นหากจำเลยไม่ชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ จำเลยฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษาว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยแก่โจทก์ โดยจำเลยยอมจะชำระต้นเงิน 250,000 บาท ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงมีเฉพาะส่วนดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 250,000 บาท นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2533 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2534 เป็นเงิน 44,062 บาท เท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยหลังวันฟ้องศาลพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(3) จึงไม่นำมาคำนวณเป็นทุนทรัพย์ในส่วนนี้ ดังนั้น ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงไม่เกินสองแสนบาท คดีต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(สนัดหมายสวัสดิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ